

1501444-33.2022.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117483 - 04º D.P. CAMPINAS
Réu:
DANIEL DIAS LEITE
Artigo da Denúncia:
Art. 155 § 4º, IV do(a) CP(Denúncia)
Data da Audiência:
29/11/2022
Controle nº 2022/000496
Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
6ª Vara Criminal
Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep
13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1501444-33.2022.8.26.0548
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117483 - 04º D.P. CAMPINAS
Réu:
DANIEL DIAS LEITE
Artigo da Denúncia:
Art. 155 § 4º, IV do(a) CP(Denúncia)
Data da Audiência:
29/11/2022
Controle nº 2022/000496
Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Yumica Asahara, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra DANIEL DIAS LEITE por infração ao Art. 155 § 4º, IV do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que a audiência ocorreu de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams.

Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas à vítima L, as testemunhas Policial Militar Luiz Henrique de Toledo, Policial Militar David Paulo Nunes e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: “MM Juiz: DANIEL DIAS LEITE responde ao presente processo como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 30 de abril de 2022, por volta 21:31 horas, no interior da residência situada na Rua Firmino Costa, 229, Dom Bosco, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos com Orlando Bernardo da Silva (que também foi denunciado, mas teve o processo e o curso do prazo prescricional suspensos nos termos do artigo 366 do CPP), subtraiu, para si, 20 (vinte) metros de fios elétricos (cobre), de propriedade de Lee Poo Hiang. A ação é procedente. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto da prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16, bem como pelo auto de apreensão de fls. 17. A autoria é incontroversa. Silente na fase policial, na presente audiência, o acusado Daniel confessou a prática da infração, alegando que estava na rua quando um conhecido de vista o chamou para subtrair os fios. Disse que subiu no telhado, furtou os fios e os entregou para o rapaz, logo em seguida foram detidos pela polícia. Disse que assim agiu com o intuito de usar drogas. E a confissão do acusado foi devidamente corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente pela prova oral produzida na presente audiência. A vítima Lie Poo Hiang, sob o crivo do contraditório, disse que estava em sua casa quando a luz se apagou de repente e, ao olhar pela janela, percebeu que somente a sua casa estava sem energia. Logo depois, viu um saco preto sendo jogado para o jardim e viu um vulto pulando do telhado pelo muro do vizinho até o jardim de sua casa e em seguida pulou a grade da casa para a rua. Telefonou para a polícia militar, que logo depois deteve duas pessoas, uma das quais trajava roupas claras e era magrinha, tendo-o reconhecido como a pessoa que viu descendo do telhado, depois de jogar a sacola preta. Também em juízo, os policiais militares David Paulo Nunes e Luiz Henrique de Toledo disseram que, na ocasião dos fatos, durante patrulhamento, receberam do Copom a informação de que a vítima informava que a sua “luz” havia sido cortada e que estava ouvindo passos em seu telhado. Durante o deslocamento para o local indicado, avistaram o réu juntamente com outro senhor deixando a rua da casa da vítima, o réu trajando roupas claras e o outro carregando um saco preto. Após se dirigirem à residência da vítima e obterem dela as características dos infratores, retornaram para abordar os dois indivíduos que anteriormente avistaram, logrando abordá-los em seguida, um deles, Daniel, trajava roupas claras, e o outro, Orlando, carregava um saco preto, em cujo interior encontraram cerca de vinte metros de fios elétricos e dois alicates. Os policiais também disseram que, na ocasião, informalmente, ambos confessaram a prática da infração, alegando que Daniel foi quem subiu no telhado e cortou o fio, enquanto Orlando o aguardava na rua. Estando, portanto, devidamente provadas a autoria e a materialidade da infração em apreço, patente a causa especial de aumento de pena, uma vez que o réu agiu em concurso com outro agente, Orlando, requeiro seja julgada procedente esta ação penal, nos exatos termos da denúncia, observando que, apesar de tecnicamente primário, Daniel responde a outro processo, também por crime contra o patrimônio e gozava do benefício da liberdade provisória quando voltou a delinquir, conforme certidão de fls. 201/202 e F.A. de fls. 203/206.”

Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: “MM. Juiz: considerando-se a prova coligida aos autos, incluindo a confissão judicial, a DPE abstém-se de apresentar

tese absolutória, mas requer a desclassificação do delito para sua forma tentada, uma vez que o réu foi preso nas imediações do local do furto em posse do saco com fios de cobre. No que tange à dosimetria da pena, a aplicação da atenuante da confissão judicial. Considerando-se que o réu já está preso por este feito há mais de 6 meses e é pessoa primária, sem antecedentes criminais, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, o réu faz jus ao estabelecimento de regime inicial aberto, computando-se o tempo de prisão provisória. As circunstâncias judiciais apuradas revelaram-se favoráveis. Não houve emprego de violência ou ameaça no cometimento do delito. Portanto, o regime mais brando revela-se o único adequado e suficiente para prevenção e repressão ao delito em tela, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º letra c do CP. É o que requer a Defensoria Pública."

A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Daniel Dias Leite, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidas a vítima, dois policiais e o réu foi interrogado.

Decido.

Materialidade regularmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante.

A autoria também é certa.

A vítima L. confirmou o furto, dizendo que estava em casa quando, de repente, "apagou a luz". Viu que as outras casas estavam iluminadas e quem um saco preto foi jogado no jardim. Logo em seguida, um vulto desceu do telhado, pulou a grade do portão e saiu correndo.

O policial Luiz, por sua vez, disse que ao adentrar a rua avistaram dois indivíduos saindo do local. Quando falaram com a vítima e ela passou as características, elas "batiam com aqueles indivíduos". Eles foram encontrados e no caso que estava sendo portado por Orlando, estavam os fios e um alicate. Ambos confessaram a autoria do furto.

O policial Daivid, por sua vez, disse que ao chegar nas proximidades da casa, viram dois indivíduos. Depois que a vítima forneceu as características, elas batiam com aqueles. Eles foram abordados e com Orlando foi apreendido o saco com os fios. Daniel confessou que foi ele que subiu no telhado, enquanto Orlando ficou do lado de fora.

O réu, por sua vez, confessou o furto. Disse que estava querendo usar drogas.

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas. Embora presente a atenuante da confissão, a pena já se acha no mínimo legal.

Por não existirem, ainda, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena supra definitiva.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Em caso de revogação, iniciará o réu o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

Isso posto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia e condeno, pela prática do delito descrito na denúncia, Daniel Dias Leite à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com restritiva de direitos, bem como pagamento de 10 dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura.

Custas de 100 Ufesp."

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e

achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.